

(ENTIRILLADO ELECTRÓNICO)
GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma}. Asamblea
Legislativa

3^{ra}. Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 1040

2 de febrero de 2026

Presentado por la señora *Soto Aguilú*

Referido a las Comisiones de Educación, Arte y Cultura; y de Asuntos Municipales

LEY

Para promover el arte urbano como herramienta preventiva contra la delincuencia juvenil mediante el establecimiento de programas voluntarios en los municipios para la creación de murales comunitarios; fomentar la coordinación entre agencias gubernamentales, organizaciones sin fines de lucro y comunidades locales sin asignar fondos nuevos, utilizando recursos existentes; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La delincuencia juvenil representa un desafío significativo en Puerto Rico, con estadísticas que revelan un aumento en conductas de riesgo entre jóvenes, exacerbado por factores como la pobreza, la falta de oportunidades educativas y recreativas, y la exposición a la violencia urbana. Según datos de la Policía de Puerto Rico y reportes de organizaciones como el Grupo Nexos, en 2023 se identificaron necesidades urgentes de programas preventivos que aborden la resolución de conflictos, el manejo de emociones y la integración comunitaria para mitigar la delincuencia juvenil.

En este contexto, el arte urbano emerge como una herramienta efectiva y accesible para la prevención, fomentando el empoderamiento, la expresión creativa y el sentido de pertenencia en comunidades vulnerables. Iniciativas locales, como las reportadas en

noviembre de 2025 sobre artistas urbanos rescatando espacios en la Playa Puerto Nuevo en San Juan, demuestran cómo el arte urbano revitaliza áreas públicas, aportando color, identidad y cohesión social, lo que indirectamente reduce oportunidades para la criminalidad al transformar entornos abandonados en espacios de interacción positiva.

De manera similar, el Museo de Arte de Puerto Rico ha desarrollado programas de mentoría en arte para jóvenes en riesgo, inspirados en la visión del arte como instrumento de cambio social, mientras que estudios como el publicado en Research Gate en 2022 sobre el arte urbano como mediación para la prevención de violencia destacan su impacto en intervenciones sociales, promoviendo técnicas gráficas que generan diálogo y resiliencia comunitaria. Murales en Santurce, según la Revista UPR, sirven como expresiones educativas y de denuncia contra la violencia, contribuyendo a una transformación cultural.

Además, informes de la UNESCO y el Observatorio Latinoamericano de Arte Público indican que el arte urbano mejora la autoestima juvenil, estimula la participación cívica y disminuye conductas de riesgo cuando se integra en políticas públicas, como se evidencia en proyectos en Juncos donde murales ayudan a la niñez y juventud a gestionar emociones y compartir experiencias. El Plan de Reconstrucción Social del Gobierno de Puerto Rico en marzo de 2024 apoya iniciativas en delincuencia juvenil, y proyectos como Re-crea en Levittown utilizan espacios artísticos para prevenir la criminalidad, promoviendo la inclusión y reduciendo la apatía social.

Recientemente, se ha reconocido el rol del arte en políticas públicas para reducir la criminalidad, alineado con esfuerzos globales como el programa SC:ORE de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) ~~UNODC~~ y el Comité Olímpico Internacional (COI), ~~COI~~, que aunque enfocado en deporte, resalta el valor de actividades creativas en la construcción de comunidades seguras. Esta ley busca establecer programas voluntarios de murales comunitarios en municipios, coordinados sin fondos nuevos mediante recursos existentes de agencias como el Departamento de Recreación y

Deportes, el Instituto de Cultura Puertorriqueña y organizaciones comunitarias, para potenciar estos beneficios sin impacto fiscal adicional, fomentando la colaboración intersectorial y alineándose con el poder de la Asamblea Legislativa para promover el bienestar público bajo el Artículo III de la Constitución de Puerto Rico.

Particularmente, esta iniciativa complementa la política pública establecida en la Ley Núm. 75 de 8 de julio de 1986, conocida como "Ley del Programa de Justicia Juvenil y Prevención de la Delincuencia", que crea estructuras y programas preventivos multidisciplinarios para la juventud en riesgo, sin que esta nueva ley derogue, enmiende o contradiga disposiciones vigentes; al contrario, establece un marco voluntario adicional que enriquece las alternativas preventivas existentes mediante el arte como herramienta creativa y comunitaria.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Artículo 1.- Declaración de Política Pública.

2 Se declara como política pública del Gobierno de Puerto Rico promover el arte
3 urbano, incluyendo la creación de murales comunitarios, como herramienta preventiva
4 contra la delincuencia juvenil.

5 Esta promoción se enfocará en programas voluntarios que fomenten la
6 participación de jóvenes en actividades creativas, el empoderamiento comunitario y la
7 revitalización de espacios públicos, contribuyendo a la reducción de conductas de riesgo
8 y al fortalecimiento del tejido social.

9 Artículo 2.- Definiciones.

10 Para fines de esta ley se entenderán los términos que se incluyen, según se detallan:

1 a) Arte Urbano: Expresiones artísticas en espacios públicos realizadas de manera
2 autorizada, como murales, graffiti y otras intervenciones visuales, realizadas con fines
3 educativos, preventivos y comunitarios.

4 b) Programas Voluntarios: Iniciativas no obligatorias coordinadas por municipios,
5 agencias gubernamentales u organizaciones sin fines de lucro, dirigidas a jóvenes entre
6 12 y 21 años en riesgo de delincuencia.

7 c) Murales Comunitarios: Obras artísticas colectivas realizadas de manera autorizada
8 en paredes o espacios públicos o privados, diseñadas y ejecutadas con participación de la
9 comunidad local y con el consentimiento previo del titular o custodio del espacio, según
10 corresponda.

11 Artículo 3.- Establecimiento de Programas.

12 Los municipios de Puerto Rico podrán establecer programas voluntarios para la
13 creación de murales comunitarios como herramienta preventiva contra la delincuencia
14 juvenil. Estos programas deberán:

15 a) Involucrar a jóvenes en el diseño y ejecución de murales que promuevan temas
16 como la paz, la inclusión social, la prevención de violencia y el respeto al medio ambiente.

17 b) Coordinarse con entidades como el Departamento de Recreación y Deportes, el
18 Instituto de Cultura Puertorriqueña, el Departamento de Educación y organizaciones
19 comunitarias, utilizando recursos existentes sin asignación de fondos nuevos.

20 c) Priorizar ~~comunidades~~ aquellos municipios con ~~altos~~ mayores índices de
21 delincuencia juvenil, identificados mediante datos de la Policía de Puerto Rico y el
22 Departamento de la Familia.

d) Incluir talleres educativos sobre arte, resolución de conflictos y desarrollo personal, facilitados por artistas voluntarios o mentores comunitarios.

e) Procurar, cuando resulte viable y apropiado, la utilización de instalaciones deportivas y recreativas, incluyendo parques y canchas, para la creación de murales comunitarios, de manera que las actividades artísticas y recreativas puedan integrarse como parte de los esfuerzos de prevención y desarrollo juvenil.

f) Adoptar las medidas razonables de seguridad necesarias para proteger a los jóvenes participantes durante el diseño y ejecución de los murales, particularmente cuando las actividades se realicen en áreas cercanas al tránsito vehicular, requieran la utilización de escaleras, andamios u otros equipos, o presenten cualquier otro riesgo a la seguridad de los participantes. Los municipios y entidades participantes deberán observar los requisitos aplicables en materia de seguros, autorizaciones y responsabilidad.

Artículo 4.- Coordinación Interagencial.

El Departamento de Recreación y Deportes será la agencia líder en la coordinación de estos programas, sin requerir fondos adicionales. Deberá:

~~a) Proporcionar guías técnicas y materiales existentes para la implementación.~~

a) Desarrollar y proporcionar guías técnicas y protocolos generales para la coordinación e implementación de los programas, incluyendo aspectos relacionados con la selección y autorización de los espacios, seguridad de los participantes, coordinación entre las entidades participantes, conservación y mantenimiento de las obras y cumplimiento con las leyes y reglamentos aplicables.

b) Facilitar alianzas con organizaciones sin fines de lucro y el sector privado para donaciones de suministros artísticos.

1 c) ~~Monitorear anualmente el impacto de los programas mediante informes~~
2 ~~voluntarios de los municipios, evaluando indicadores como participación juvenil y~~
3 ~~percepción de seguridad comunitaria.~~ Recopilar, en la medida en que estén disponibles, los
4 informes que sometan los municipios participantes sobre el desarrollo de los programas y sus
5 resultados, los cuales podrán incluir información relacionada con la participación juvenil, las
6 actividades realizadas y la percepción de seguridad comunitaria.

7 d) Incluir en las guías técnicas modelos o disposiciones recomendadas para la formalización
8 de acuerdos colaborativos entre los municipios, los artistas participantes y los titulares o custodios
9 de los espacios donde se realicen los murales. Dichos acuerdos podrán atender, entre otros asuntos,
10 la autorización para utilizar el espacio, el mantenimiento y conservación de las obras, su eventual
11 modificación o remoción y los derechos de sus autores conforme a la legislación estatal y federal
12 aplicable.

13 Artículo 5.- Protección de la Propiedad y del Patrimonio Histórico

14 Nada de lo dispuesto en esta Ley constituirá ni podrá interpretarse como una autorización
15 para la creación de murales u otras intervenciones de arte urbano en propiedad privada sin el
16 consentimiento previo y por escrito de su titular, ni en edificios, estructuras, monumentos, zonas
17 o sitios históricos sin el cumplimiento previo de las leyes y reglamentos aplicables, incluyendo la
18 evaluación y autorización del Instituto de Cultura Puertorriqueña, cuando corresponda.

19 Las expresiones de arte urbano cobijadas por esta Ley serán únicamente aquellas
20 debidamente autorizadas conforme a sus disposiciones y a la legislación y reglamentación aplicable.
21 Nada de lo dispuesto en esta Ley podrá interpretarse como una autorización, justificación o defensa

para la realización de grafitis u otras intervenciones no autorizadas sobre propiedad pública o privada.

Artículo ~~5.-~~ 6.- Incentivos y Reconocimientos.

Los municipios participantes podrán reconocer a los jóvenes involucrados mediante certificados o eventos comunitarios. Se incentivará la integración de estos programas con iniciativas existentes ~~de prevención, como las del Poder Judicial de Puerto Rico o el Plan de Reconstrucción Social.~~ dirigidas a la prevención de la delincuencia juvenil, el desarrollo comunitario, la educación y las artes De igual manera, los municipios podrán coordinar con el Departamento de Educación de Puerto Rico y con instituciones educativas públicas o privadas para que, conforme a las normas y requisitos aplicables, la participación de estudiantes en estos programas pueda ser considerada para el cumplimiento de horas de servicio comunitario.

Artículo ~~6.-~~ 7.- Cláusula de Separabilidad.

Si cualquier disposición, palabra, oración o inciso de esta Ley fuera impugnado por cualquier razón ante un tribunal y declarado inconstitucional o nulo, tal sentencia no afectará, menoscabará o invalidará las restantes disposiciones de esta Ley.

Artículo ~~7.-~~ 8.- Vigencia.

Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.